

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	

**-RÉPLICA A “OPOSICIÓN A MOCIÓN SOBRE
DETERMINACIONES DE HECHO y CONCLUSIONES DE DERECHO ADICIONALES y
RECONSIDERACIÓN”**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. La Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Gulf y Playa, Inc., en adelante Asociación, presentó un escrito (Entrada 103) en la que se opone a algunas determinaciones de hecho adicionales solicitadas por éstos.

2. Lo primero que salta a la vista es que la Asociación no es parte en este caso. Su demanda a esos efectos no fue aceptada y se tuvo por no puesta por este Ilustre Foro. (Entrada 63)

3. De manera, que no tiene alegaciones ni razón de pedir nada en este caso. Aun cuando se le permitió estar en la vista, allí no presentó, tampoco, prueba alguna. Y es lógico que así sea porque para poder reclamar alguna restricción privada o servidumbre en equidad, que tiene unas particularidades y defensas, tiene que hacerlo en un pleito separado porque la única cuestión que puede atenderse en este procedimiento de Injunction estatutario es la permisología de construcción.

4. Habiéndose rechazado sus alegaciones tampoco es una parte interventora.

Veamos.

La Regla 21.4 de Procedimiento Civil dispone:

“Procedimiento

Toda persona que desee intervenir notificará su solicitud de intervención a todas las partes conforme lo dispuesto en la Regla 67. La solicitud expondrá las razones en que se base y se acompañará de una alegación en que se establezca la reclamación o defensa que motive la intervención.”

Al rechazarse la demanda de la Asociación y ésta no cuestionar esa decisión, aceptó que no era parte en el pleito. De manera, que nada puede reclamar ni pedir.

5. Además, la Asociación está compuesta por los titulares del complejo residencial Haciendas Golf y Playa y uno de sus titulares son los aquí comparecientes, Dr. Sallent y Sánchez. Y la Asociación venía obligada a consultar a los titulares Dr. Sallent y Sánchez para intervenir en este pleito y representar los intereses de la mayoría, después de una reunión en la que se les escuchara y la elaboración de una resolución. Nada de eso expuso la Asociación. Los titulares Dr. Sallent y Sánchez se reservan expresamente poder presentar en su momento y en el foro adecuado cualquier acción contra la Asociación por violación de fiducia u otras.

6. Finalmente se equivoca la Asociación en decir que ciertas determinaciones de hecho solicitadas por Sallent y Sánchez son meros trámites del caso. Por el contrario, son determinaciones relacionadas con el derecho constitucional al uso y disfrute de la propiedad protegido, también, por la *Ley de Permisos, Núm. 161-2009* y su derecho constitucional al debido proceso de ley sustantivo y procesal.

7. Para la consideración de un injunction, aunque sea estatutario, es esencial que se hayan seguido los procedimientos que ordena la ley y la jurisprudencia que forman parte del debido proceso de ley de rango constitucional. Es decir, debido a que el injunction apresura los trámites judiciales y obvia el descubrimiento de prueba, necesariamente requiere con mayor rigor que se siga el debido proceso, incluyendo la perfección del recurso y la notificación.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente, se tenga por no presentada la moción de la Asociación antes referida, tal y como se hizo con su demanda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la *Regla 67 de Procedimiento Civil*.

En Mayagüez, Puerto Rico a 2 de febrero de 2026.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302

Nenadich 120- Oeste

PO BOX 1389

Mayagüez, Puerto Rico 00681

Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548

Email: garciamayaa@yahoo.com